

통 보

제 목 안전관리자 교육 미이수사항 행정관청 통보 누락

관 련 부 서 전남서부지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 산업통상자원부훈령 제247호(2023.01.26.)인 「고압가스 안전관리법, 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 및 도시가스사업법의 운영에 관한 규정(이하 ‘훈령’이라 한다)」에 의거, 산업통상자원부장관, 도지사 등이 위탁한 시설검사, 제품검사, 안전관리규정 준수여부의 확인 및 평가 등을 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 훈령에 의거한 위탁 업무를 효율적으로 처리하기 위하여 필요한 세부 사항을 「위탁업무 처리규정 운영지침(이하 ‘지침’이라 한다)」을 통해 정하고 있으며 훈령 제7조(그 밖의 위법사항에 대한 처리)에서는 공사 또는 검사기관이 사업허가 취소·정지(과징금부과 포함) 또는 과태료부과 대상이 되는 사실이나 형벌에 해당하는 위법사항이 발견되면 그 근거자료를 갖추어 위반자를 당해 행정관청에 통지하도록 규정하고 있다.

산업통상자원부훈령 제247호(23.1.26. 일부개정)

제7조(그 밖의 위법사항에 대한 처리) 공사 또는 검사기관은 ---중략--- 과태료부과 대상이 되는 사실이나 형벌에 해당하는 위법사항이 발견되면 그 근거자료를 갖추어 위반자를 당해 행정관청에 통지(---중략---)하여야 한다.

이에 따라 지침 제7조(그 밖의 위법사항에 대한 처리)에서는 검사·점검 등의 업무수행중 아래와 같이 안전관리자 미채용, 보험 미가입, 시공사 및 시공관리자 부적합, 무허가시설 또는 완성검사를 받지 아니한 시설에서의 가스취급 또는 사용(사용자 및 공급자를 동시 통지), 특별교육 또는 전문교육 미이수(교육신청이 된 경우 제외), 훈령 제11조에서 정한 정기검사 미신청 신고자 및 사용자 이외의 정기검사 미신청 사업자, 신고자 및 등록자, 기타 안전관리를 저해하는 불법행위에 해당하는 위법사항을 발견할 경우 행정관청에 통보하도록 세부적으로 정하고 있다.

2000-4 위탁업무 처리규정 운영지침

제7조(그 밖의 위법사항에 대한 처리) 검사·점검 등의 업무수행 도중 다음 각 호의 위법사항 발견 시에는 별지 제13호 서식에 의하여 행정관청에 통보한다. 다만, 제2호의 보험 미가입의 경우에는 1개월에 1회 이상, 제6호의 정기검사 미신청 사업자 등에 대하여는 해당 분기별로 1회 이상 취합하여 통보할 수 있다. <개정 12.10.1, 22.10.31>

1. 안전관리자 미채용
2. 보험 미가입
3. 시공사 및 시공관리자 부적합
4. 무허가시설 또는 완성검사를 받지 아니한 시설에서의 가스취급 또는 사용(사용자 및 공급자를 동시 통지)
- 5. 특별교육 또는 전문교육 미이수(교육신청이 된 경우에는 제외)**
6. 훈령 제11조에서 정한 정기검사 미신청 신고자 및 사용자 이외의 정기검사 미신청 사업자, 신고자 및 등록자 <신설 2012.10.1.>
7. 기타 안전관리를 저해하는 불법 행위 <개정 2012.10.1>

한편, 공사 부설기관인 가스안전교육원에서는 「안전교육규정 (이하 “규정”이라 한다)」 제5조(교육시간 및 과목) 및 별표1(교육과정별 교육과목 및 교육시간)에 따라 사업소 등의 안전관리자²⁾가 관리하고 있는 시설에 맞춰 이수해야 할 전문교육 신규 과정 및 보수과정에 대하여 명시하고 있다.

2) 안전관리자는 안전관리책임자 및 안전관리원을 포함한다.

안전교육규정 제5조 및 별표1

제5조(교육시간 및 과목) ① 교육종류별 교육시간 및 과목 등은 별표1 내지 별표3과 같이 한다.

(별표 1) 교육과정별 교육과목 및 교육시간(교육과정 일부 발췌)

1. 전문교육

가. 신규과정

교육과정	교육대상자	교육과목		교육시간
		이론	실습	
(2)고압가스 일반 제조·충전·저장 시설 및 검사 기관	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31 ○대상자 : 일반제조·충전·저장시설의 안전관리책임자 및 안전관리원 및 검사기관 기술인력	법 규 설비유지관리 사고분석·예방	방폭설비 안전장치 폭발실험 및 응급조치 안전관리규정 운용 실무응용 등	20
(4)LPG충전·저장· 집단공급시설 및 검사기관	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31, 액법 시행규칙 제66조 별표19 ○대상자 : LPG충전·저장·집단공급시설의 안전관리책임자 및 안전관리원, LPG충전시설의 검사기관 기술 인력	법 규 설비유지관리 사고분석·예방	방폭설비 안전장치 LPG시설 폭발실험 및 응급조치 안전관리규정 운용 실무응용 등	20
(8)가스판매시설 및 검사기관	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31, 액법 시행규칙 제66조 별표19 ○대상자 : 고압가스액화석유가스판매 시설의 안전관리 책임자 및 안전관리원 판매시설 검사기관 의 기술인력	법 규 설비유지관리 사고분석·예방	사용시설 연소기 LPG시설 폭발실험 및 응급조치 안전관리규정 운용 실무응용 등	20

나. 보수과정

교육과정	교육대상자	교육과목	교육시간
(4)LPG충전·저장· 집단공급·가스 용품 제조시설	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31, 액법 시행규칙 제66조 별표19 ○대상자 : LPG충전·저장·집단공급·가스용품제조시설의 안전관리책임자, 안전관리원 및 검사기관 기술인력	안전관리 제도 가스시설점검관리 사고분석·예방	4
(5)가스판매시설	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31, 액법 시행규칙 제66조 별표19 ○대상자 : 고압가스·액화석유가스판매시설 및 영업소의 안전관리책임자, 안전관리원 및 검사기관 기술인력	안전관리 제도 가스시설점검관리 사고분석·예방	4

따라서 검사원은 검사,점검 등 업무수행 도중 허가시설의 안전관리자가 해당 시설과 관련된 전문 신규교육 및 보수교육을 제대로 이수하였는지 여부(전문 신규교육은 선임 후 6개월이내, 보수교육은 신규교육 이후 3년마다 실시)를 확인하여야 하며 교육을 미이수하였거나 다른 교육을 이수하는 등 부적정 사항이 발견될 경우 지침 제7조 5호에 따른 과태료 대상에 해당하므로 즉시 행정관청에 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 금번 감사기간 동안 전남서부지사의 안전관리자 전문교육 이수 여부 관리 실태를 점검한 결과, 아래 [표 2] 및 [표 3]과 같이 선임된 안전관리자가 전문 신규교육 및 보수교육을 미이수하였으나 검사, 안전관리규정 준수여부 확인평가 등의 업무수행 과정에서 이에 대한 확인을 소홀히 하여 행정관청 통보를 누락한 사례(10건)가 확인되었다.

이에 따라 현재까지 해당 시설의 안전관리자는 적절한 전문교육 과정을 이수하지 않아 법령을 위반하는 결과를 초래하였고 이에 대한 계도가 필요하다.

[표 2] 전남서부지사 안전관리책임자 전문교육 신규과정 미이수 내역

연 번	시설 구분	업소명 (업소번호)	선임년월 (안전관리 책임자)	이수기한 만료후 방문내역 (선임 후 6개월 초과)		부적정 내역
				방문일	종류	
1	집단 공급	‘A’ (*****-****)	20-.-.- (○○○)	20**.**.**,	자율검사	안전관리자 전문교육 신규 과정 미이수사항 행정관청 미통보(현재까지 미이수) ※해당 허가시설에 대한 전문교육이 아닌 타시설 전문교육을 이수하였음
				20**.**.**,	규정확인평가, 정기검사	
				20**.**.**,	자율검사	
				20**.**.**,	규정확인평가, 정기검사	
				20**.**.**,	자율검사	
2	집단 공급	‘B’ (*****-****)	20-.-.- (○○○)	20**.**.**,	자율검사	
				20**.**.**,	규정확인평가, 정기검사	
				20**.**.**,	자율검사	
				20**.**.**,	규정확인평가, 정기검사	
				20**.**.**,	자율검사	
				20**.**.**,	규정확인평가, 정기검사	
3	집단 공급	‘C’ (*****-****)	20-.-.- (○○○)	20**.**.**,	규정확인평가, 정기검사	
				20**.**.**,	자율검사	
				20**.**.**,	규정확인평가, 정기검사	
4	집단 공급	‘D’ (*****-****)	20-.-.- (○○○)	20**.**.**,	규정확인평가, 정기검사	
				20**.**.**,	정기재검	
				20**.**.**,	자율검사	

연 번	시설 구분	업소명 (업소번호)	선임년월 (안전관리 책임자)	이수기한 만료후 방문내역 (선임 후 6개월 초과)		부적정 내역
				방문일	종류	
5	집단 공급	‘E’ (*****-****)	20-.-.-(○○○)	20**.**.*.	규정확인평가, 정기검사	안전관리자 전문교육 신규 과정 미이수사항 행정관청 미통보(현재까지 미이수) ※해당 허가시설에 대한 전문교육이 아닌 타시설 전문교육을 이수하였음
				20**.**.*.	자율검사	
				20**.**.*.	규정확인평가, 정기검사	
				20**.**.*.	자율검사	
				20**.**.*.	규정확인평가, 정기검사	
6	집단 공급	‘F’ (*****-****)	20-.-.-(○○○)	20**.**.*.	규정확인평가, 정기검사	
				20**.**.*.	정기재검	
				20**.**.*.	자율검사	
7	집단 공급	‘G’ (*****-****)	20-.-.-(○○○)	20**.**.*.	자율검사	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 / 교육기획 - 고객정보관리 - 조회 및 이력
관리 - 안전관리자정보조회 재구성

[표 3] 전남서부지사 안전관리책임자 전문교육 보수과정 미이수 내역

연 번	시설 구분	업소명 (업소번호)	미이수년도 (안전관리 책임자)	이수기한 만료후 방문내역 (3년주기 초과)		부적정 내역
				방문일	종류	
1	LP 저장	‘A’ (*****-****)	2023년 미이수 (○○○)	20**.**.*.	규정확인평가, 정기검사	안전관리자 전문교육 보수 과정 미이수사항 행정관청 미통보(현재까지 미이수)
				20**.**.*.	자율검사	
				20**.**.*.	규정확인평가, 정기검사	
				20**.**.*.	정기재검	
				20**.**.*.	자율검사	
2	집단 공급	‘A’ (*****-****)	2024년 미신청 (○○○)	20**.**.*.	자율검사	
3	집단 공급	‘A’ (*****-****)	2024년 미신청 (○○○)	20**.**.*.	자율검사	
				20**.**.*.	규정확인평가, 정기검사	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 / 교육기획 - 고객정보관리 - 조회 및 이력
관리 - 안전관리자정보조회 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 전남서부지사장은

위 [표 2], [표 3]과 같이 검사, 점검 등으로 해당 시설을 방문하였음에도 안전관리 책임자의 전문교육 미이수 사항을 행정관청에 통보하지 않은 사례와 관련하여 동일 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)